

1500532-79.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em que praticou os crimes.

Nesse sentido: APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Réu confesso. Pleito de reconhecimento de inimputabilidade do acusado. Impossibilidade. Laudo pericial que confirmou que o réu possuía plena capacidade para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500532-79.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500532-79.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO HEITOR DE CAMARGO e PEDRO FERREIRA DE LIMA NETO

440.992.008-17 e 113.981.106-12

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

PEDRO HENRIQUE DE LIMA NETO foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, e artigo 158, caput, e §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no início da noite de 05 de maio de 2021, na cidade de Monte Sião/MG, por período de tempo entre 00h30min e 07h30min., e que perdurou até na Avenida Plínio Salgado, nº 5005, Parque dos Estados, Bragança Paulista/SP, agindo com unidade de desígnios e propósitos, caracterizadores do concurso de agentes, com pessoa ainda não identificada, com o emprego de arma branca, mediante grave ameaça contra a vítima Guilherme Pereira Zucato, subtraiu o seu aparelho celular Samsung, modelo S10.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o

acusado, agindo com unidade de desígnios e propósitos, caracterizadores do concurso de agentes, com pessoa ainda não identificada, com emprego de arma branca e mediante restrição da liberdade da vítima, constrangeu Guilherme Pereira Zucato, mediante violência e grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a entregar cartões bancários e dinheiro, bem como a fazer uma transferência bancária.

A denúncia foi recebida em 10.05.2021 (fls. 87/88), o réu Pedro foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 122/131).

Em 24/05/2021 foi recebido o aditamento da denúncia, para constar que os réus PEDRO FERREIRA DE LIMA NETO e JOÃO HEITOR DE CAMARGO estão sendo denunciados como incursos no artigo 157 "caput" § 2º, II, VII e Art. 158 "caput" § 1º §3º, Parte 1 e Art. 69 "caput", todos do Código Penal (fls. 144/146).

Em 25/06/2021 foi decretada a prisão preventiva do corréu João, bem como o feito foi saneado (fls. 223/225). O corréu João foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 328/329).

Durante a instrução foi produzida a prova oral, com a oitiva da vítima, três testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa e, ao final, realizado o interrogatório dos réus, pelo sistema audiovisual. Na ocasião, foi acolhido o pedido da Defesa para suspensão da tramitação processual e instauração de incidente de dependência toxicológica do corréu João. (fls. 351/353). Laudo pericial juntado às fls. 397/403).

Encerrada a instrução, as alegações orais foram convertidas em memoriais escritos, ocasião em que o Representante Ministerial opinou pela procedência da ação, bem como requereu o reconhecimento da imputabilidade do corréu João (fls. 411/424).

A Defesa do réu Pedro requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, teceu comentários acerca da dosimetria da pena e requereu o afastamento das causas de aumento de pena pertinentes ao concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (fls. 429/438).

Por sua vez, a Defesa do réu João requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da inimputabilidade do acusado com aplicação de medida de segurança. Por fim, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 440/450).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos fatos vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 97, 106 e 363), pelos comprovante de transferência bancária (fls. 98/103), pelo auto de avaliação (fls. 113), pelo laudo pericial da faca (fls. 200/203), pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (fls. 275/276) e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Extrajudicialmente, o acusado Pedro permaneceu em silêncio. Em juízo, o réu Pedro informou que conhecia João apenas de vista. Mencionou que possui amizade com Guilherme e, inclusive, com ele já fez programas sexuais. Na data dos fatos, encontrou-se com a vítima Guilherme, no posto de combustível, na cidade de Monte Sião/MG, ocasião em que ele o convidou para, juntos, beberem cerveja. Aceitou o convite e saíram juntos, no carro de Guilherme. Assumiu o volante do carro, pois Guilherme estava "chapado". Em seguida, seguiram até à casa de Guilherme, pois ele falou que precisava fechar as portas do imóvel. Aguardou Guilherme no carro. Ficaram andando com o carro e bebendo cerveja. Passearam pela cidade por duas/três horas, aproximadamente. Encontraram João por volta de três/quatro horas. Guilherme queria droga na cidade e não achava. Guilherme conhecia João e pararam para perguntar sobre droga. João, então, entrou no carro. Já em Águas de Lindoia/SP não encontraram drogas. Após algum tempo, Guilherme falou que o interrogando estava correndo demais, sendo que João assumiu o volante. Vieram, então, para Bragança Paulista/SP, a convite de Guilherme, a procura de drogas. Já nesta urbe, pararam em um posto para abastecer. O interrogando desceu do veículo e ficou perto do caixa. Disse que estava muito bêbado e acredita que João tenha desferido um soco em

Guilherme, já na saída do posto, embora o interrogando estivesse dentro do carro e não tenha visto, exatamente, o que ocorreu. Não agrediu ninguém. Não usou faca contra ninguém. Não sabia que havia uma faca no interior do carro. Guilherme começou a dizer que estava sendo assaltado e acusou João de ter subtraído o aparelho celular dele. Pediu para que Guilherme entrasse no carro, pois poderiam procurar por João. Saiu atrás de João e foi detido quando retornava ao posto. Não fez uso de droga nesta noite. Não sabe se João chegou a fazer uso de droga. Por fim disse que Guilherme estava alterado por bebida.

O réu João informou que tem problemas com drogas e, inclusive, já se submeteu a internações em clínicas especializadas. Atualmente reside em Monte Sião/MG. Relatou que conhecia Pedro de vista, mas desconhecia Guilherme. Disse que estava na praça de Monte Sião, quando Pedro ali passou e o chamou para, juntos, comprarem drogas, tendo aceitado o convite. Entrou no carro e notou que Guilherme estava desmaiado, sujo de vomito. Não acharam drogas e seguiram para Lindoia/SP com este intuito. No trajeto, Guilherme acordou e quis saber o que estava acontecendo. Neste momento, Pedro passou para o banco de trás porque estava muito embriagado. Não acharam droga em Lindoia/SP e seguiram para Bragança Paulista/SP. Guilherme estava muito embriagado e ora acordava, ora desmaiava, além de desmerecê-lo com palavras. Explicou que a gasolina estava acabando, razão pela qual resolveram parar para abastecer. Já no posto, a vítima desceu sozinha do carro e foi até o caixa, mas não conseguiu abastecer. O interrogando, então, seguiu até o frentista e pediu para o funcionário fazer o pix. Pegou o dinheiro e o entregou a Guilherme. Não sabia da transferência de R\$ 1.000,00. O celular que foi feito o pix permaneceu nas mãos de Guilherme. Voltaram para o carro, sendo que Pedro sequer entrou no carro. Sentaram no carro, enquanto abasteciam, momento em que Guilherme passou a falar algumas coisas. Houve xingamentos de ambos. Guilherme ainda entregou-lhe o celular e, em seguida, ele saiu do carro e anunciou que estava sendo assaltado. Pedro ainda tentou conversar com Guilherme. Jogou o celular no acostamento e fugiu. Desconhecia a faca no interior do carro. Negou ter agredido Guilherme. Disse que apenas o segurou pelo braço, para que fossem embora. Não soube como a vítima ficou lesionada. Acredita ter encontrado a vítima e Pedro por volta de 3h30min. Não soube dizer, no entanto, o que eles faziam até aquele horário. Disse que o carro estava cheio de latas de cerveja, sendo que todos tinham feito uso de drogas. Explicou que vinha vivendo em situação de rua.

A vítima Guilherme Pereira Zucato informou que encontrou Pedro no posto de combustível, na cidade de Monte Sião/MG. Na ocasião, como já o conhecia há 10 anos, ambos ficaram conversando e bebendo cerveja. Em seguida, dali saíram e foram até sua casa. O declarante acredita que Pedro tenha colocado algo em sua bebida, pois ficou inconsciente. Quando acordou, notou que os dois acusados já estavam no carro. Não conhecia João. Questionou a presença de João no carro, questionou a situação, sendo que eles apenas davam risadas. Ouviu eles dizendo que queriam vender o carro. Os acusados queriam dinheiro. Houve reação de sua parte, pois exigiu que retornassem para Monte Sião/MG, momento em que foi por eles ameaçado, caso não cooperasse com eles. Foi, ainda, ameaçado com faca, por João, e agredido pelos dois acusados. Já quando chegaram em Bragança Paulista/SP, os acusados pararam o veículo no posto de combustível. Em seguida, os acusados o coagiram a se dirigir até o caixa eletrônico, mas como o declarante estava sem cartão, acabou sendo obrigado a fazer um pix, no valor de mil reais – por ordem dos criminosos, quantia que foi entregue aos acusados. João assumiu o volante e se dirigiu para abastecer o carro. João estava com o celular do declarante nas mãos. Efetou sinais ao frentista e de que estava sendo assaltado, mas eles o ignoraram. Os rapazes pegaram o dinheiro e, já na hora de sair do local, enquanto abasteciam, o declarante pegou a chave do veículo e aproveitou para fazer um escândalo, a fim de avisar do roubo, momento em que xingou os frentistas, pois estava muito nervoso e acreditava que seria morto. Disse que os dois acusados chegaram a mencionar que iriam vender seu carro. O declarante conseguiu se desvencilhar dos acusados e fugiu do posto. Posteriormente, quando os acusados foram detidos, efetuou o reconhecimento em solo policial. Por fim mencionou que tinha amizade com Pedro e acredita que ele tenha premeditado a ação criminosa.

Em juízo, através do sistema de videoconferência, a vítima efetuou o reconhecimento dos acusados.

A policial militar Dayane Ribeiro Pontes informou que foi acionada em razão do roubo ocorrido, durante a madrugada, sendo que a vítima estaria no posto de gasolina e machucada. Durante o trajeto, nova informação, agora de que os dois criminosos estariam em uma igreja, sendo informadas as características físicas dos infratores. A polícia conseguiu localizar o acusado Pedro, que se encontrava nas proximidades, quando saía de uma mata, sendo que ele apresentava as características indicadas. Conduzido até à vítima, ainda no posto de gasolina, ela o reconheceu como um dos criminosos. Segundo a versão de Pedro, ele voltava de Monte Sião/MG, situação que causou surpresa na depoente, uma vez que ele estava ofegante, sendo que não quis declarar mais nada. Ele não estava lesionado. Soube, ainda, que a polícia teria apreendido uma faca no interior do veículo da vítima e que, segundo ela, teria sido usada para ameaça-la.

Extrajudicialmente, a policial ainda acrescentou que deteve Pedro nas proximidades, quando ele saía de um matagal, tendo ele alegado que apenas passeava a pé pelo local, situação que lhe causou surpresa. Em seguida, no entanto, exibido à vítima, ela o reconheceu como um dos assaltante.

A testemunha Wallace Roberto Magon informou que estava trabalhando no caixa do posto, quando notou o veículo modelo Polo, de cor preta, estacionar para abastecer. Os ocupantes do veículo desceram do automóvel e, enquanto um deles se dirigiu ao caixa, os outros dois (vítima e acusado João) se dirigiram ao depoente e pediram para fazer um pix, pois queriam abastecer, no valor de R\$ 150,00. Eles ainda lhe pediram para entregar-lhe a quantia de R\$ 100,00. Na hora do pix, no entanto, a transferência foi feita em valor maior (R\$ 1.000,00), situação que estranhou. Disse aos rapazes que não tinha este valor e que precisaria devolver-lhes tal valor. Neste momento, a vítima e o rapaz de olho azul (João) começaram a discutir e dali saíram. Algum tempo depois, viu quando a vítima começou a gritar que estava sendo assaltada. Um dos rapazes saiu correndo, ao passo que o outro ali permaneceu, conversando com a vítima. Ouviu quando Pedro disse à vítima que entrasse no carro, pois iriam "atrás dele", para recuperar o dinheiro e o celular. No entanto, logo em seguida, Pedro se afastou do local. Guilherme se recusava a deixar o local e dizia que tinha sido por eles roubado. A polícia foi acionada e deteve um dos meliantes. O depoente disse que não percebeu que se tratava de um roubo. Não viu lesões na vítima, quando eles entraram no estabelecimento. Disse que vítima e acusados pareciam estar embriagados ou algo semelhante. Acrescentou que viu o acusado João agredindo a vítima com um soco, ainda no local do abastecimento, o que ocorreu quando a vítima gritou que tinha sido assaltada. Disse que, na delegacia, reconheceu João por foto, alguns dias após o ocorrido, e não teve dúvidas no reconhecimento. Disse que a vítima também gritou com o depoente, chamando-o de "burro", dizendo que falaria com o seu "patrão", por não ter percebido que era assaltada.

Em juízo, através do sistema de videoconferência, o depoente efetuou o reconhecimento dos acusados.

A testemunha Natalino de Oliveira César informou que estava no posto, quando os três indivíduos chegaram, em um veículo, e entraram na loja de conveniência, seguindo até o caixa eletrônico. Os fatos se deram por volta de 5 horas. O depoente entrou logo atrás. Depois, eles se dirigiram a Wallace e perguntaram se podiam efetuar um pix. A testemunha Wallace atendeu os rapazes no local, enquanto o depoente saiu da loja. Quando eles saíram da loja, viu que eles entraram no carro e se dirigiram à bomba para abastecimento. O rapaz loiro (João) conduzia o carro e solicitou ao depoente o abastecimento de R\$ 150,00 de gasolina. Pouco antes de terminar o abastecimento, ouviu uma gritaria e notou que os três rapazes brigavam. Houve xingamentos. Questionado pela defesa acerca do momento da agressão no posto, o depoente não soube dizer, efetivamente, quem agrediu a vítima, pois se afastou para pedir ajuda. Ouviu que os rapazes falavam para a vítima entrar no carro e ela se recusava a fazê-lo. Guilherme falava para João que queria seus pertences. Neste momento, a vítima disse que estava sendo assaltada e que eles a forçavam a entrar no carro. O condutor (João) saiu correndo, ao passo que o outro (Pedro) ainda

permaneceu conversando com a vítima, tentando acalmá-la, falando que iriam recuperar o celular. O depoente abandonou o abastecimento e ingressou na loja, a fim de acionar a polícia. Não notou nenhuma lesão nos envolvidos, quando eles ali chegaram. Por fim, mencionou que os três indivíduos pareciam estar drogados. Depois da fuga dos rapazes, a vítima passou a ofendê-lo com palavras. Quando eles chegaram no estabelecimento, o depoente não pôde ver se vítima estava lesionada. Não soube dizer, com clareza, quem efetivamente agrediu a vítima, pois seguiu para a conveniência para pedir ajuda. Por fim, Pedro saiu caminhando da conveniência. As testemunhas de defesa, Lázaro Aldério e Luiz Eduardo Sales de Paula, informaram que conhecem o réu Pedro. Na data dos fatos, ambos viram Pedro e Guilherme comprando bebidas na loja de conveniência, na cidade Monte Sião/MG. A testemunha Lázaro ainda afirmou que Pedro e Guilherme são amigos e já os viu juntos inúmeras vezes.

Consoante se extrai do conjunto probatório, entendo que há prova segura da prática da extorsão por ambos os acusados e do roubo, pelo acusado João.

Inicialmente observo que da própria versão dos acusados são extraídas algumas contradições relevantes. Isto porque, se Pedro disse que Guilherme é quem conhecia João, este, por sua vez, negou conhecer Guilherme, e disse ter sido chamado por Pedro para ingressar no carro de Guilherme, a fim de, juntos, comprarem drogas. A versão de João vai ao encontro da narrativa do próprio Guilherme, que alegou conhecer, apenas, Pedro, tendo sido surpreendido com a presença de João no carro. Aliás, a versão de Guilherme é confirmada pelo próprio João e no sentido de que sequer notou quando do ingresso deste último no carro, pois estava desacordado. Certo, assim, que Pedro foi o responsável por colocar João no interior do carro de Guilherme, quando este estava desacordado.

A vítima alega, então, ter questionado a presença dos dois no interior do seu carro, bem como ter solicitado o retorno a Monte Sião, momento em que foi agredida e ameaçada por ambos os acusados.

Veja-se que a vítima foi categórica no relato dos fatos, ao descrever o ocorrido de forma pormenorizada, com detalhes de toda a dinâmica do roubo e da extorsão. E mais. Ela muito contribuiu para a localização e prisão dos acusados, ao reconhecê-los em solo policial e também em juízo.

E como é sabido, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de fundamental importância na solução da lide e merece total credibilidade, pois séria e isenta. Nada nos autos indica intenção preordenada do ofendido em prejudicar, injustamente, os agentes, não havendo motivos para dela duvidar ou para desconsiderar suas declarações.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: “No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP AC. Rel. Manoel Carlos-JUTACRIM).

No caso em tela, de se consignar que a vítima conhecia Pedro há mais de 10 anos e, inclusive, com ele já saíra juntos, situação que confere maior credibilidade à sua narrativa acerca dos fatos e afasta a ideia de que tenha vindo em juízo para incriminar, injustamente, pessoas inocentes.

Ademais, como visto acima, ficou demonstrado que João ingressou no carro contra sua vontade, sendo que Pedro estava na condução do automóvel, circunstância também a conferir maior credibilidade à dinâmica dos fatos narrada pela vítima.

Da mesma forma, não se pode ignorar que a polícia apreendeu uma faca, que se encontrava no veículo ocupado pelos envolvidos, o que corrobora, ainda mais, a versão da vítima no sentido de que foi ameaçada, pelos acusados, durante o trajeto da viagem até esta urbe.

E mais. Ha nos autos o laudo pericial que atesta a presença de lesões na vítima em várias partes do corpo, situação a indicar que, além da agressão praticada no posto de gasolina, foi a vítima, de fato, como por ela informado, agredida no interior do carro.

Mas não é só. As testemunhas Wallace e Natalino, funcionários do posto de combustível, presenciaram quando os três ingressaram no posto e se dirigiram ao caixa, pois queriam efetuar transação bancária, fato confirmado, ainda, pelos

extratos acostados, tudo tal como narrado pelo ofendido (fls.98/101)

A própria transação no valor de R\$ 1.000,00, da conta da vítima, para posterior saque do dinheiro, corrobora a sua narrativa acerca dos fatos.

Certa, assim, a prática da extorsão, pelos dois acusados. Mesmo porque, Natalino disse que viu que os dois acusados tentaram colocar a vítima no interior do carro, ao passo que a vítima se debatia (fls.104).

Também não passou despercebido o relato da policial militar Dayane, que, após ter sido acionada, não apenas conseguiu identificar e deter o acusado Pedro, que ainda se encontrava nas proximidades do local, tendo ele apresentado a versão mentirosa de que apenas caminhava, a pé, pelo local, embora ofegante, nada mais querendo dizer a respeito, situação incompatível com a de quem se diz inocente e que nada devia.

Caso, de fato, nada tivesse acontecido, caso, de fato, sequer tivesse envolvido na situação anterior, qual seja, a extorsão com o fim de coagir a vítima a retirar dinheiro etc, por certo Pedro não teria se esquivado do local, assim como teria, de pronto, tentado esclarecer o ocorrido.

Desse modo, verifico que as versões destoadas dos acusados Pedro e João, a respeito dos fatos, especialmente no tocante ao encontro deles na cidade de Monte Sião/MG, a vinda até esta urbe, a transferência e o saque do dinheiro, além das agressões perpetradas contra a vítima, restaram isoladas nos autos. Aliás, tornou-se nítida a intenção de cada um dos réus em incriminar o outro.

Demonstrado, assim, que os dois acusados constrangeram a vítima, com violência ou grave ameaça (faca), a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, uma vez que restringiram sua liberdade, contra sua vontade, além de terem-na ameaçado com faca e com agressões, no interior do carro, obrigando-a a efetuar transferência, saque, em prejuízo da própria vítima.

Em relação ao roubo do celular, no entanto, entendo que a prova permite a condenação, apenas, em relação ao acusado João. O celular foi surrupiado no momento final da situação narrada, já no posto policial, quando João teria saído correndo em seu poder, após tê-lo agredido.

Neste sentido, aliás, é a própria descrição constante da denúncia do Ministério Público.

Restam dúvidas, neste particular, se Pedro participou ativamente do momento da subtração. E isto porque as duas testemunhas que estavam no posto não souberam precisar se Pedro agrediu a vítima. E mais. Segundo as referidas testemunhas, após a fuga de João do estabelecimento, Pedro ainda permaneceu algum tempo "conversando com a vítima, tentando acalmá-la", segundo o relato das testemunhas, alegando que iriam atrás do celular.

Tal situação, a meu ver, fragiliza a prova no tocante à efetiva participação de Pedro, no momento final da subtração do celular que, repita-se, ocorreu quando estavam no posto de gasolina.

Certo é que Pedro fugiu, também, logo em seguida, como visto acima, o que provavelmente ocorreu porque já colocara um terceiro no interior do carro da vítima, contra sua vontade, além de tê-la coagido, como já explicado acima, com violência e ameaça, a transferir dinheiro/efetuar saque.

A subtração, por sua vez, também se deu mediante violência física, como mencionado não apenas pela vítima, mas, ainda, pelas testemunhas que presenciaram agressões.

Por fim, não pode ser ignorado o laudo pericial de fls. 275/276, que atestou a presença de: "equimose violácea periorbitaria direita, medindo 3,5cm de diâmetro; equimose violácea em região de terço medio interno de braço esquerdo, medindo 4,0cm; equimose verde-violácea em região supra-escapular esquerda, medindo 4,5cm; ferimento corto contuso em lábio superior à direita, suturado, medindo aproximadamente 4,5cm; equimose violácea em região interna de lábio superior, medindo 3,0cm; edema acentuado em lábio superior, hematoma subgaleal leve em região parietal esquerda; hematoma subgaleal moderado em região temporal direita", a revelar que a vítima sofreu lesões na região da face, assim como em outras partes do corpo, situação que confirma a violência física a ela impingida.

Analisada a prova dos autos, afasto o pedido da Defesa do corréu João para aplicação de medida de segurança em seu favor.

Isto porque, conforme teor do laudo pericial de fls. 397/403, não obstante tenha-se constatado que o referido acusado é dependente químico, concluiu-se que ele era imputável quando dos fatos, uma vez que tinha autonomia de vontade e pleno discernimento de seus atos na ocasião em que praticou os crimes.

Nesse sentido: APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Réu confesso. Pleito de reconhecimento de inimizabilidade do acusado. Impossibilidade. Laudo pericial que confirmou que o réu possuía plena capacidade para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com tal entendimento. Imputabilidade comprovada...(TJSP; Apelação Criminal 0002550-88.2021.8.26.0597; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal-TJ/SP; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta aos réus.

Com relação ao contido no artigo 59, do Código Penal, não verifico a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis. Neste particular observo que os motivos do crime, as circunstâncias não extrapolam o normal para a espécie, sendo que os acusados não são, ainda, portadores de maus antecedentes. Parto, pois, de uma pena de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (roubo para o acusado João) e 6 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (extorsão qualificada- para cada um dos acusados).

Sem alterações na segunda fase de aplicação da pena.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena pertinentes ao concurso de agentes e uso de arma branca (uma faca), em relação ao roubo, de modo que elevo a pena em 1/3 e chego a 05 anos, e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa (roubo) e 08 anos de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa (extorsão qualificada).

Em razão do concurso material de delitos, somo as penas aplicadas e chego à pena final de 13 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa (João) e 8 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa (Pedro).

Considerando-se que os crimes foram praticados com violência e grave ameaça contra a vítima, além do emprego de faca, bem como atenta ao quantum de pena, o regime inicial fechado é o único que se mostra suficiente para a correta repressão dos delitos praticados.

Observo que o Juízo das Execuções Criminais possui melhores condições para avaliação da conduta do réu e para a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelos mesmos motivos, bem como atenta ao quantum de pena aplicado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

O acusado João respondeu ao processo preso e assim deverá permanecer, caso queira recorrer desta sentença. Neste sentido consigno que permanecem integros os motivos que justificaram a custódia cautelar do acusado.

Por sua vez, considerando-se que o acusado Pedro respondeu ao processo em liberdade, assim poderá permanecer caso queira recorrer da sentença.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar o acusado PEDRO HENRIQUE DE LIMA NETO ao cumprimento de uma pena de 8 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade, como incurso no artigo 158 "caput" § 1º §3º, Parte 1, do Código Penal, absolvendo-o no tocante ao roubo, o que faço nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) condenar o acusado JOÃO HEITOR DE CAMARGO, qualificados nos autos, ao cumprimento da pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente na data dos fatos, por infração ao artigo 157 "caput" § 2º, II, VII e artigo 158 "caput" § 1º §3º, Parte 1 e Art. 69 "caput", todos do Código Penal, em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Recomende-se o réu João no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão para o réu Pedro,

inscreva-se o nome dos acusados no livro rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Fixo indenização mínima à vítima no importe de 1 salário mínimo, para cada réu, vigente à época do pagamento. O pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público e encontra amparo legal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Consigno, apenas, que o montante não pode ser inquinado de ínfimo ou tampouco exorbitante, tratando-se de indenização mínima, a ser descontada em eventual discussão perante a esfera cível, que não fica obstada. Recorde-se que o Juízo criminal fixará o valor para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos, materiais e morais, sofridos pelo ofendido, mas não deverá mensurar com precisão os danos, limitando-se a fixar um valor mínimo, respeitados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O acusado João fica isento do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Custas na forma da lei para o réu Pedro.

Decreto o perdimento do objeto apreendido (faca) em favor da União. Proceda-se conforme o artigo 124 do C.P.P..

Nos termos do artigo 201, § 2º, do C.P.P., comunique-se a vítima a respeito do teor desta sentença.

P.I.C.

Bragança Paulista, 14 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA